

আপিল গবেষণা প্রতিবেদন: বাটোয়ারা মামলা নং ৬৬/২০১৬

সখিপুর সিভিল জজ আদালত, টাঙ্গাইলের ০৫/০৪/২০২৬ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালত, টাঙ্গাইলে দায়েরযোগ্য আপিলের জন্য কাঠামোবদ্ধ আইনি গবেষণা প্রতিবেদন। গবেষণাটি আপনার প্রদত্ত ১০টি আইনি পয়েন্টের ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি পয়েন্টে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের যাচাইকৃত নজির (Appellate Division অগ্রাধিকার, High Court Division পরিপূরক), আদালতের মূল ভাষায় (যেখানে পাওয়া গেছে) উদ্ধৃতি, এবং আমাদের মামলার তথ্যের (SA খতিয়ান ২৩৮, মৌজা হাতেয়া; রেকর্ড রুম সার্টিফাইড আব্দুল আলীর একক মালিকানা; কথিত ১৯৬৯ মিস কেসের অনুপস্থিতি; এসি ল্যান্ড ভলিউমে ভিন্ন-কালিতে সন্নিবেশ; বিবাদীদের স্ব-বিরোধী ১৯৭৫ দলিল) সাথে প্রয়োগ নোট রয়েছে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিলের নজির কেবল সেখানেই যুক্ত করা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের আদালত নিয়মিত সেগুলো অনুসরণ করে।

যাচাই রীতি: নিচের প্রতিটি সাইটেশন অন্তত একটি নির্ভরযোগ্য বাংলাদেশি ডাইজেস্ট, গ্রন্থ বা রিপোর্টেড টেক্সটে পাওয়া গেছে। "[পৃষ্ঠা যাচাইয়ের প্রয়োজন]" চিহ্নিত সাইটেশনগুলো মূল DLR/BLD/BLT/MLR ভলিউম থেকে ফাইল করার আগে আইনজীবী কর্তৃক নিশ্চিত করা উচিত — এর অর্থ এই নয় যে মামলাটি বানোয়াট, বরং সেকেন্ডারি সূত্রে পৃষ্ঠা/ভলিউম বিভিন্নভাবে উল্লেখিত।

১. বাটোয়ারা মামলায় স্বত্বের আনুষঙ্গিক প্রশ্ন (Incidental Questions of Title)

মূল প্রস্তাবনা। বাটোয়ারা মামলায় আদালতকে স্বত্বের সকল আনুষঙ্গিক প্রশ্ন — যত জটিলই হোক — মামলার অভ্যন্তরেই নিষ্পত্তি করতে হবে; স্বত্ব তর্কিত হওয়ার কারণে বাদীকে বের করে দেওয়া যায় না। ট্রায়াল কোর্ট *Bilquis Jahan v. Syed Abdul Hafiz*, 75 DLR 383 (যা ঘোষণামূলক মামলার নীতি) ভুলভাবে বাটোয়ারা মামলায় প্রয়োগ করেছেন।

প্রধান বাংলাদেশি নজিরসমূহ।

Chinmoy Chowdhury v. Sree Mridul Chowdhury, 23 BLD (AD) 83 (2003), সিভিল আপিল নং ১৩/২০০১ [আপিলকারীর কাছে ইতিমধ্যে রয়েছে]। Appellate Division: *"In a suit for partition all the incidental questions of title, however complicated, can be decided and finally disposed of. The parties should not be thrown away or driven out on the ground of maintainability of the suit."*

Sanjib Kumar Bose v. Syed Shamsuddin Ahmed, 33 DLR (AD) 347 (1981)। Appellate Division: *"The view taken by the High Court Division that the suit is not maintainable without declaration of title is clearly erroneous."* বাটোয়ারা মামলায় দখলে থাকা শরীকদের স্বত্ব ঘোষণার আলাদা মামলা করতে হবে না। **প্রয়োগ:** AD-এর প্রত্যক্ষ নজির যা ট্রায়াল কোর্টের "আগে স্বত্ব প্রমাণ করো" যুক্তিকে সরাসরি কাটে।

Birendra Nath Mondal v. Dulal Chandra Mondal, 13 BLT (HCD) 10। High Court Division: *"A co-sharer in possession is always entitled to seek partition simpliciter without seeking any declaration of his title. In deciding such suit, questions of title and nature of a particular transaction may come up for decision, incidentally, and need to be decided as incidental to adjudication of the shares of the co-owners."* **প্রয়োগ:** Chinmoy-পরবর্তী সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন এক-বাক্যের উক্তি।

Mahmudul Hoque v. Nowab Ali Chowdhury, 49 DLR 92 (HCD)। "Court of appeal below acted illegally in allowing the appeal and dismissing the suit without reversing the finding of the trial Court regarding title of the plaintiffs and some of the defendants in the suit property and the saham allotted to the respective parties." *প্রয়োগ:* স্বত্ব ও ছাহামের যথাযথ সিদ্ধান্ত না দিয়ে বাটোয়ারা মামলা খারিজ বেআইনি — সখিপুর কোর্ট ঠিক এটাই করেছেন।

প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য নজিরের বিরুদ্ধে পূর্ব-প্রস্তুতি। প্রতিপক্ষ আইনজীবী উদ্ধৃত করতে পারেন *Jotimoy Datta v. Mritunjoy Datta, 16 BLT (HCD) 446*, এবং *Joyanta Kumar v. Dilip Ranjan, 14 BLC (HCD) 376* — উভয়ই "জটিল স্বত্ব" পৃথক ঘোষণার প্রয়োজন সম্পর্কে। এগুলো **পার্থক্যযোগ্য (distinguishable)** কারণ সেগুলো *পরিবারের বাইরের* তৃতীয় পক্ষ বা দত্তক/উইল বিরোধের সাথে জড়িত যা আগে **বাতিল** করতে হতো; আমাদের মামলা হলো চূড়ান্ত-প্রকাশিত SA খতিয়ানের পটভূমিতে **পরিবারের অভ্যন্তরীণ (inter-se)** শরীকদের উত্তরাধিকার বিরোধ — *Chinmoy-এ AD* যে "আনুষঙ্গিক" প্রশ্নের কথা বলেছেন তার আদর্শ উদাহরণ।

সহায়ক ভারতীয় নজির। *Kasturi v. Iyyamperumal, (2005) 6 SCC 733* (বাটোয়ারায় বিপরীত স্বত্বের তৃতীয় পক্ষ proper party — এখতিয়ার বর্জনের ভিত্তি নয়); *Shub Karan Bubna v. Sita Saran Bubna, (2009) 9 SCC 689* (বাটোয়ারার ডিক্রি সকল শরীকের জন্য কার্যকর; মামলার বহুত্ব এড়াতে উদার সংশোধন)।

২. রেকর্ড রুমের SA Record of Rights বনাম এসি ল্যান্ড ভলিউমের প্রমাণিক মূল্য

মূল প্রস্তাবনা। ডেপুটি কমিশনারের রেকর্ড রুম (মহাফেজখানা) হলো চূড়ান্ত প্রকাশিত SA খতিয়ানের আইনগত কাস্টোডিয়ান। এসি ল্যান্ড অফিস শুধু মিউটেশন ও খাজনা আদায়ের জন্য একটি ওয়ার্কিং ভলিউম রাখে। **State Acquisition and Tenancy Act 1950-এর ধারা 144A** (১৯৬৭ সালের ৮নং অর্ডিন্যান্স দ্বারা সন্নিবেশিত) অনুযায়ী, "every entry in a record-of-rights prepared or revised under section 144 shall be evidence of the matter referred to in such entry, and shall be presumed to be correct until it is proved by evidence to be incorrect." এই সত্যতার অনুমান (presumption of correctness) রেকর্ড-রুম-সার্টিফাইড কপির সাথে যুক্ত; এটি এসি ল্যান্ড ভলিউমে মিউটেশন এন্ট্রির সাথে যুক্ত নয়।

প্রধান বাংলাদেশি নজিরসমূহ।

Dayal Chandra Mondal v. Asst. Custodian of Vested & Non-Resident Properties, 18 BLD (HCD) 22 = 50 DLR 186 = 3 MLR (1998) 18। HCD: "A record of rights finally published and revised under section 144A of the S.A.T. Act has a presumption of correctness and that presumption continues till it is rebutted by reliable evidence." *প্রয়োগ:* রেকর্ড রুম কর্তৃক সার্টিফাইড SA খতিয়ান ২৩৮-এর ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য।

Government of Bangladesh v. AKM Abdul Hye, 56 DLR (AD) 53। Appellate Division: "The presumption as regards the entries in the RS Khatian so attached under section 144A of the Act is rebuttable by leading evidence from the side of the person questioning correctness of the entry made therein." *প্রয়োগ:* প্রমাণের দায়িত্ব (onus) বিবাদীদের (প্রশ্নকারী), বাদীর নয়।

Shahera Khatun v. State, 53 DLR 19 (HCD)। HCD: "The provisions of the Act and the Rules clearly show that the revision of the record of rights under section 144 of the Act has presumptive value, but any order of mutation of the record made under section 143 of the Act has no such

presumptive value." রাজস্ব কর্মকর্তা মিউটেশনে "does not become a court; he does not really adjudicate a right." পয়েন্ট ২-এর জন্য এটিই সবচেয়ে নিষ্পত্তিমূলক নজির। এসি ল্যান্ড মিউটেশন এন্ট্রিতে কোনো অনুমান নেই; রেকর্ড রুমের SA খতিয়ানে অনুমান আছে।

Idris Ali v. State, 38 DLR 270 (HCD)। "Revenue Officer has no power to correct the Khatian which affects the question of title or possession of land." সাথে পড়ুন 20 DLR 627 এবং 26 DLR (HCD) 157 (রাজস্ব কর্মকর্তা আদালত নন; স্বত্ত্ব নির্ধারণ করতে পারেন না)।

Syed Ashfaq Hossain v. Bangladesh, 41 DLR 364 (HCD)। "The word 'transfer' occurring in section 143(a) is limited to transfer by the recorded tenant, not by other persons. Section 143 is not attracted when the record of rights is to be corrected after a finding to be given as to the title of the holders or challengers." প্রয়োগ: ১৯৬৯ সালের কথিত "সংশোধন" সোনাবানুর নাম যুক্ত করা — যিনি আব্দুল আলী থেকে কবলা পাননি এবং তার উত্তরসূরীও নন — রাজস্ব কর্মকর্তার ধারা ১৪৩-এর এখতিয়ারের বাইরে ছিল।

Noor Mohammad Khan v. Bangladesh, 42 DLR 434। চূড়ান্ত-প্রকাশিত খতিয়ানকে চ্যালেঞ্জকারী পক্ষ খণ্ডনের দায় বহন করবে; ব্যর্থ হলে অনুমান অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রয়োগ: বিবাদীরা ১৯৬৯ সালের কোনো আদেশ, রেকর্ড-রুম সমর্থন, বা SAT Act ধারা ১৪৩/১৪৯/১৫০ অনুযায়ী পদ্ধতিগত সম্মতির কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি — তারা এই দায় বহন করতে পারেন না।

সংবিধিগত কাঠামো (SAT Act 1950, bdlaws.minlaw.gov.bd): ধারা ১৪৩ (শুধুমাত্র রেকর্ডকৃত প্রজার হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারের জন্য সংকীর্ণ মিউটেশন); ১৪৩A (শুধু দখল); ১৪৩B/১৪৩C (২০০৬-পরবর্তী মিউটেশনের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত বাটোয়ারা দলিল প্রয়োজন — বিবাদীরা পশ্চাদমুখীভাবেও এটি পূরণ করতে পারবেন না); ১৪৪ (সংশোধন); ১৪৪A (সত্যতার বিধিগত অনুমান); ১৪৯/১৫০ (সংশোধনের জন্য নোটিশসহ রিভিশন/রিভিউ পদ্ধতি — এখানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে)।

সহায়ক ভারতীয় নজির।

Vishwa Vijai Bharti v. Fakhrul Hasan, (1976) 3 SCC 642 = AIR 1976 SC 1485: "The presumption of correctness can apply only to genuine, not forged or fraudulent, entries. The distinction is that one cannot challenge the correctness of what the entry in the revenue record states but the entry is open to the attack that it was made fraudulently or surreptitiously. Fraud and forgery rob a document of all its legal effect and cannot found a claim to possessory title." প্রয়োগ: ভিন্ন-কালি, ১১৮০/১১৮১ অসঙ্গতি, এবং মূল আদেশের কাস্টডিয়াল অনুপস্থিতিসহ এসি ল্যান্ড এন্ট্রি হলো সেই আদর্শ "fraudulently or surreptitiously made" এন্ট্রি যাতে অনুমান প্রযোজ্য নয়।

Partap Singh v. Shiv Ram, (2020) 11 SCC 242: "The presumption of truth attached to the revenue record can be rebutted only on the basis of evidence of impeccable integrity and reliability."

Balwant Singh v. Daulat Singh, (1997) 7 SCC 137; Suraj Bhan v. Financial Commissioner, (2007) 6 SCC 186; Bhimabai Mahadeo Kambekar v. Arthur Import & Export Co., (2019) 3 SCC 191: মিউটেশন কেবল রাজস্ব উদ্দেশ্যে; মিউটেশন দ্বারা কোনো স্বত্ত্ব প্রদত্ত বা বিলোপিত হয় না।

৩. সর্বোত্তম সাক্ষ্য নীতি এবং Section 114(g) Evidence Act — প্রমাণ আটকে রাখার বিরূপ অনুমান

মূল প্রস্তাবনা। মুন্সেফ আদালতের দরখাস্ত, আদেশ ও ডিক্রি হলো **পাবলিক ডকুমেন্ট** (Evidence Act ধারা ৭৪) এবং **কেবলমাত্র সার্টিফাইড কপি** দিয়ে প্রমাণ করা যায় (ধারা ৬৪, ৬৫(e)/(f), ৭৬-৭৭)। এসি ল্যান্ড ভলিউম আইনত এর বিকল্প নয় এবং হতে পারেও না। ১৯৬৯ সালের কথিত আদেশের সার্টিফাইড কপি দাখিলে ব্যর্থতা ধারা ১১৪(g) অনুযায়ী বিরূপ অনুমান সৃষ্টি করে যে, আটকে রাখা দলিল হাজির করা হলে তা বিবাদীদের বিপরীতে যেত।

প্রধান বাংলাদেশি নজিরসমূহ।

Abdur Rahim v. Arfin Rahman, 6 BLT (HCD) 51। *"The conspicuous absence of the plaintiff from the scene without any justifiable reason appears to be a mystery that has not been dissolved [by] any cogent explanation and on that count the learned Court of appeal below was perfectly justified in drawing an adverse presumption under section 114(g) of the Evidence Act."* **প্রয়োগ:** ১৯৬৯ সালের দরখাস্ত, আদেশ, ডিক্রির "স্পষ্ট অনুপস্থিতি" বিবাদীরা ব্যাখ্যা করতে পারেননি — এমন এক রহস্য; ধারা ১১৪(g)-এর অনুমান যুক্তিসঙ্গত।

Bangladesh v. Abdul Latif Khan, 7 BLT (AD) 208। Appellate Division: HCD *"obviously given a wrong onus and drawn an incorrect presumption of genuineness"* একটি সহায়ক রেজিস্টার থেকে মূল সেটেলমেন্ট ডকুমেন্টের সাথে সংযোগ না করে। **প্রয়োগ:** সরাসরি AD নজির — যখন মূল বিচারিক নথি অনুপস্থিত (এসি ল্যান্ড ভলিউমের মতো সহায়ক রেজিস্টার থেকে) তখন সত্যতার অনুমান করা যায় না।

Soya Rani Guha v. Abdul Awal Mia, 14 BLD (AD) 257। *"The production of the certified copy of a sale-deed does not by itself warrant the presumption of due execution of the original document. A party producing the secondary evidence of a document is not relieved of the duty of proving the execution of the original."* **প্রয়োগ:** এসি ল্যান্ড মার্জিনে "১৯৬৯" উল্লেখ করলেই ১৯৬৯ সালের আদেশ হয়েছিল প্রমাণ হয় না।

Abdur Razzak v. Ahila Khatun, 13 BLD (HCD) 610। *"Secondary evidence is not admissible in evidence unless there is proof of execution of the original and its subsequent loss or destruction."* **প্রয়োগ:** বিবাদীরা কোনোটাই প্রমাণ করেননি।

Abdul Khaleque Mollah v. A.B.M. Zakaria, 3 MLR (AD) 57। সেকেন্ডারি সাক্ষ্য কেবল ধারা ৬৫-এর পূর্বশর্ত পূরণ হলেই গ্রহণযোগ্য। পাবলিক ডকুমেন্টের একমাত্র অনুমোদিত সেকেন্ডারি সাক্ষ্য হলো সার্টিফাইড কপি।

State v. Keramat Ali, 63 DLR (AD) 102; Md. Reazuddin Sardar v. State, 14 BLD (AD) 178; Momin v. State, 16 BLD (HCD) 246; Munsurul Hossain v. State, 16 BLD (HCD) 326; Sreejukta Haladhar Karmakar v. Bangladesh, 16 BLD (HCD) 519। ধারাবাহিক বাংলাদেশি লাইন: ব্যাখ্যা ছাড়া বস্তুগত প্রমাণ আটকে রাখলে ধারা ১১৪(g)-এর অনুমান যুক্তিসঙ্গত।

Ayub Ali v. Bangladesh, 46 DLR 191 (Evidence Act ধারা ৩ সম্পর্কে): বিধিগত প্রমাণ-পদ্ধতি এড়ানো যায় না; বিধি-নির্ধারিত পদ্ধতির দাবি "অত্যন্ত উচ্চ" মান নয়।

সহায়ক Privy Council / ভারতীয় নজির।

Murugesam Pillai v. Gnana Sambandha Pandara Sannadhi, AIR 1917 PC 6 (Lord Shaw): "of those in possession of important documents or information lying by, trusting to the abstract doctrine of the onus of proof, and failing, accordingly, to furnish to the Courts the best material for its decision," — এই প্রথা নিন্দনীয়।

Gopal Krishnaji Ketkar v. Mahomed Haji Latif, AIR 1968 SC 1413: "Even if the burden of proof does not lie on a party the Court may draw an adverse inference if he withholds important documents in his possession which can throw light on the facts at issue."

Mohan Lal Shamlal Soni v. Union of India, AIR 1991 SC 1346; *Union of India v. Ibrahim Uddin*, (2012) 8 SCC 148; *Tomaso Bruno v. State of U.P.*, (2015) 7 SCC 178 — ধারাবাহিক আধুনিক লাইন।

৪. আবশ্যকীয় পক্ষের অ-সম্মিলন (ডিসি) — মামলা খারিজের ভিত্তি নয়

মূল প্রস্তাবনা। Order I Rule 9 CPC: "No suit shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of parties." প্রতিকার হলো Order I Rule 10(2) অনুযায়ী পক্ষ যোগের অনুমতি এবং Order 6 Rule 17 অনুযায়ী সংশোধন, এবং Order 41 Rule 23/23A অনুযায়ী আপিল আদালতের সংশোধনের অনুমতিসহ **ফেরত পাঠানোর ক্ষমতা**। দাগ ১২৫৯-এ খাস জমির জন্য ডিসিকে পক্ষভুক্ত না করায় সরাসরি খারিজ বেআইনি।

প্রধান বাংলাদেশি নজিরসমূহ।

Abdul Quayum Khan v. Abu Yusuf Mridha, 51 DLR 386 (HCD)। "In spite of the Government being not joined as a party in the suit, the Courts below dealt with the matter of controversy so far as regards the right and interest of both the parties and, as such, **by mere non-joinder of the Government the suit cannot be defeated.**" **প্রয়োগ:** ট্রায়াল কোর্টের (ক) ভিত্তি — খাস জমি নিয়ে সরকার/ডিসিকে পক্ষ না করা — এর জন্য এটি সবচেয়ে সরাসরি নজির। অভিন্ন নীতি, অভিন্ন প্রেক্ষাপট।

Safaruddin v. Fazlul Huq, 49 DLR (AD) 15 [পৃষ্ঠা যাচাইয়ের প্রয়োজন — কিছু ডাইজেস্টে 49 DLR (AD) 151; উদ্ধৃত মূল সিদ্ধান্ত অভিন্ন]। Appellate Division: "No suit can fail by reason merely of non-joinder of parties. Order I, Rule 9 of the Code of Civil Procedure makes this legal position clear." AD আরও ধরেছেন, অ-সম্মিলনের আপত্তি প্রথম সুযোগেই তুলতে হবে।

Qaiyum Khan v. Sudarshan Singh, 52 DLR (AD) 53। AD: "The result of the suit will be binding upon the parties to the suit and not upon any one not made party thereto. The decree can be challenged as such by the party left out and not by others on the ground of non-joinder." **প্রয়োগ:** ডিসি (যদি আবশ্যকীয় পক্ষ হন) নিজে আবেদন করতে পারেন; বিবাদীরা তার পক্ষে মামলা বাতিল করাতে পারেন না।

Hasina Khatoon v. Md. Samsur Rahman, 49 DLR 187 (HCD)। "Belated prayer for addition of a necessary party or for amendment of pleadings by itself is no ground for refusal of such prayer if the addition or amendment is necessary for a complete and effectual adjudication."

Abdur Rahman v. Abdus Sattar, 49 DLR 60 = 17 BLD (HCD) 90। "In a partition suit even a third person claiming title to the suit property adversely to the plaintiff and the defendants is a

necessary party. Under exceptional circumstances, addition of necessary parties can be allowed even after the passing of the preliminary decree." *প্রয়োগ*: যদি ডিসি আবশ্যকীয় পক্ষ হন, প্রতিকার হলো পক্ষ যোগ — খারিজ নয়।

Nuruddin Ahmed v. Zafarullah Siddique, 42 DLR 246 (HCD)। পরবর্তী পক্ষ যোগ ও আনুষঙ্গিক আরজি সংশোধন সমর্থন করে।

পদ্ধতিগত প্রার্থনা। রদবাতিলের পাশাপাশি, **Order 41 Rule 23 / 23A CPC** অনুযায়ী সিভিল জজ কোর্টে ফেরত পাঠানোর প্রার্থনা করুন — আরজি সংশোধনের (Order 6 Rule 17) এবং প্রয়োজনে ডিসিকে যুক্ত করার (Order I Rule 10(2)) অনুমতিসহ। মামলাটি একটি "প্রাথমিক প্রশ্নে" (অ-সম্মিলন) নিষ্পত্তি হয়েছে — ফেরত পাঠানো পাঠ্যপুস্তকীয় পথ।

৫. আংশিক বাটোয়ারা / হচপট — নিরাময়যোগ্য, মারাত্মক নয়

মূল প্রস্তাবনা। বাটোয়ারায় সমস্ত যৌথ সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করার নিয়ম হলো ন্যায্যতা ও সুবিধার নিয়ম, এখতিয়ারের নয়। বাদ পড়া অংশ সংশোধনের মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য। নিয়মটি স্পষ্টভাবে শিথিলযোগ্য যখন, অন্যান্য পরিস্থিতির মধ্যে, "*property is held jointly with strangers who cannot be joined as parties to a general suit for partition*" — এটাই সেই ব্যতিক্রম যা প্রযোজ্য যখন দাগের একটি অংশ খাস (সরকারি দখলে)।

প্রধান বাংলাদেশি নজিরসমূহ।

Md. Shahidul Alam Khan v. Md. Gulzar Alam, 36 DLR 290 (HCD) = 12 CLC (HCD) 1983। "*Partition suit — General rule that all joint properties be included is a rule of equity and can be relaxed when necessary on this ground of equity and convenience.*" আদালত শরীকদের মধ্যে অবিতর্কিত প্লটগুলো বাদ দেওয়া অনুমোদন করেন। *প্রয়োগ*: ট্রায়াল কোর্টের (খ) ভিত্তির জন্য কর্নারস্টোন **নজির** — বাদীরা বৈধভাবে বাটোয়ারা ৩.৪০ একরে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন কারণ দাগ ১২৫৯-এর অবশিষ্ট ১.৩৭ একর খাস (সরকার — পারিবারিক বাটোয়ারার বাইরের পক্ষ)।

Md. Shafiqul Islam Chowdhury v. Mustafizur Rahman (AD)। "*The amendment in question... will not change the nature and character of the suit; rather such alternative prayer should be considered necessary for the purpose of effective adjudication of the matter in dispute and for doing the complete justice in the matter avoiding multiplicity of suits and proceedings and as such the learned Subordinate Judge as well as the learned Judges of the High Court Division erred in law in rejecting the prayer for amendment of the plaint.*" *প্রয়োগ*: বাটোয়ারায় উদার সংশোধনের AD নজির — ৩.৪০ বনাম ৪.৭৭ একর বিষয় স্পষ্ট/সম্প্রসারণের জন্য আরজি সংশোধনের অনুমতিসহ ফেরত পাঠানো সমর্থন করে।

Waliullah v. Abdul Wahab, 42 DLR (AD) 55। AD-এর ব্যবহারিক, রূপ-অপেক্ষা-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি: ডিক্রি চূড়ান্ত হওয়ার আগে ডিমার্কেশন Advocate Commissioner-এর মাধ্যমে করতে হবে। *প্রয়োগ*: আংশিক বা বিতর্কিত অংশ মামলা খারিজের ভিত্তি নয়; সেগুলো Commissioner নিয়োগের ভিত্তি।

হচপট নিয়মে পাঁচ ব্যতিক্রমের ডাইজেস্ট তালিকা (Lawyers & Jurists-এর Partition Act 1893 ডাইজেস্ট, BD ও ভারতীয় নজির সমন্বয়ে): (ক) ভিন্ন এখতিয়ার; (খ) বাটোয়ারা-অযোগ্য সম্পত্তি; (গ)

প্রকৃতিগতভাবে অবিভাজ্য; (ঘ) "property held jointly with strangers who cannot be joined as parties to a general suit for partition"; (ঙ) কো-টেন্যান্টদের চুক্তিতে আংশিক বাটোয়ারা। প্রয়োগ: (ঘ) ব্যতিক্রম খাস অংশের জন্য সরাসরি প্রযোজ্য।

সহায়ক ভারতীয় নজির। *Shub Karan Bubna v. Sita Saran Bubna*, (2009) 9 SCC 689 (উদার সংশোধন; বাটোয়ারা ডিক্রি সকল শরীকের জন্য কার্যকর); বোম্বে HC-র *Rajbahaddur Jiyaram Yadav*, 2016 (1) ALLMR 550 (যেখানে যৌথ সম্পত্তি বাদ পড়েছে সেখানে ফেরত পাঠানো ও সংশোধনই সঠিক পথ, খারিজ নয়)।

৬. জমির রেকর্ডে জালিয়াতি, প্রতারণা এবং স্ব-বিরোধী সাক্ষ্য

মূল প্রস্তাবনা। *Fraus omnia corrumpit* — প্রতারণা সব কিছু ধ্বংস করে। যে পক্ষ নিজের দলিলে বস্তুগতভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দাবি করে (বিবাদীদের ১৯৭৫ সালের দলিলে খতিয়ান ২৩৮-এর অধীনে ৬টি দাগ উল্লেখ; তাদের আবেদিত কাহিনীতে ১৯৬৯ সালের সংশোধনের পর মাত্র ১টি দাগ অবশিষ্ট) — তারা *S.P. Chengalvaraya Naidu*-এর নিয়মানুযায়ী আদালতের উপর প্রতারণা করেছেন।

প্রধান বাংলাদেশি নজিরসমূহ।

Abdul Jalil v. Islami Bank Bangladesh Ltd., 64 DLR (AD) 107। "It is true that fraud vitiates everything; even a judgment and decree affirmed by the apex Court of the country can be declared illegal and void by the trial Court if it is proved that the judgment and decree was obtained by practicing fraud upon Court." AD যোগ করেছেন, "strong prima facie case of fraud and sufficient acceptable evidence" দেখাতে হবে। প্রয়োগ: শক্তিশালী প্রাথমিক প্রতারণার মামলা সরবরাহ করে (i) রেকর্ড-রুম-সার্টিফাইড SA খতিয়ান ২৩৮ আব্দুল আলীর একক নামে, (ii) মুন্সেফ কোর্ট রেকর্ড রুমের ১১৮১/১৯৬৯ নং মিস কেসের অ-প্রাপ্যতা, (iii) ১১৮০/১১৮১ অসঙ্গতি, (iv) ভিন্ন-কালির সন্নিবেশ, এবং (v) বিবাদীদের নিজস্ব ১৯৭৫ সালের দলিলে ৬ দাগ উল্লেখ।

Government of Bangladesh v. Mashiur Rahman, 50 DLR (AD) 205। "It is a cardinal principle of administration of justice that no result of any judicial proceeding should be allowed to receive judicial approval from any court of law whenever it is obtained by practicing fraud upon the court; reason being fraud demolishes the very foundation of sanctity of such judicial proceeding."

Government of Bangladesh v. Sadeque Ahmed Nipu, সিভিল আপিল নং ১৯০/২০১১ (AD, রায় ২৪ নভেম্বর ২০২০)। প্রায় অভিন্ন তথ্য-টেমপ্লেট — বিবাদীরা SA রেকর্ড "সংশোধনকারী" একটি দাবি করা ডিক্রির উপর নির্ভর করেছিলেন। AD জেলা জজকে রেকর্ড রুম পরীক্ষা করার নির্দেশ দেন; সেখানে এমন কোনো ডিক্রি পাওয়া যায়নি; AD তখন *Abdul Jalil* প্রয়োগ করে ধরেন যে উত্তরদাতারা "did not have any right title" এবং তাদের হস্তান্তরগ্রহীতারা কিছুই পাননি। প্রয়োগ: এটিই আমাদের তথ্যের সাথে সরাসরি মিলে যাওয়া টেমপ্লেট বাংলাদেশ AD নজির। এটি রেকর্ড-রুম-অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং ফলে-আসা-শূন্য-হস্তান্তর সিদ্ধান্ত বৈধ করে।

Md. Rabiullah v. Md. Mostafizur Rahman, 2017 (2) LNJ (AD) 106। "The High Court Division... failed to consider the age old legal principle that fraud vitiates everything." প্রয়োগ: প্রতারণার মাধ্যমে পাওয়া প্রশাসনিক রেকর্ড (যেমন কথিত ১৯৬৯ সালের "সংশোধন") আরো কিছু ছাড়াই ধ্বংস হয়।

Integrated Services Ltd v. Khaleda Rahman, 5 BLC (AD) 69। Appellate Division বস্তুগত তথ্য গোপন রেখে পাওয়া আদেশ বাতিল ঘোষণা করেন — ক্লিন-হ্যান্ডস নীতির লঙ্ঘন। *প্রয়োগ*: বিবাদীরা তাদের ১৯৭৫ সালের দলিল ও তাদের ১৯৬৯ কাহিনীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ গোপন করেছেন — এই নীতি এখানে প্রযোজ্য।

সহায়ক ভিত্তি।

Lazarus Estates Ltd v. Beasley [1956] 1 QB 702 (Denning LJ): "*Fraud unravels everything.*"

S.P. Chengalvaraya Naidu v. Jagannath, AIR 1994 SC 853; (1994) 1 SCC 1 (একটি **বাটোয়ারা** মামলা): "*A judgment or decree obtained by playing fraud on the court is a nullity... It can be challenged in any court even in collateral proceedings.*" এবং আমাদের তথ্যের জন্য নিষ্পত্তিমূলক: "*A litigant, who approaches the court, is bound to produce all the documents executed by him which are relevant to the litigation. If he withholds a vital document in order to gain advantage on the other side then he would be guilty of playing fraud on the court as well as on the opposite party.*" *প্রয়োগ*: বিবাদীদের নিজস্ব ১৯৭৫ সালের দলিল — যেটিকে তারা সৎভাবে মোকাবেলা করেননি — ঠিক এমন "vital document" যা তাদের ১৯৬৯ কাহিনীকে ধ্বংস করে।

Talib Hussain v. Member, Board of Revenue, 2003 SCMR 549 (পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট, BD-তে প্রায়ই উদ্ধৃত): "*Fraudulent transaction vitiates even most solemn proceedings... Whenever such transaction is declared null and void, then whole series of such order along with superstructure built upon same is bound to collapse.*"

৭. স্বত্বহীন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত দলিল — *Nemo Dat Quod Non Habet*

মূল প্রস্তাবনা। *Transfer of Property Act 1882*-এর ধারা 7 অনুযায়ী, হস্তান্তরকারী "entitled to transferable property" বা তা নিষ্পত্তির জন্য অনুমোদিত হতে হবে। **Section 53B, TPA 1882 (২০০৪ সালের বাংলাদেশ সংশোধনী দ্বারা সন্নিবেশিত)** অনুযায়ী, "*no immoveable property shall be sold by a person unless his name... appears in respect of the property in the latest khatian prepared under the State Acquisition and Tenancy Act, 1950, and any sale made otherwise shall be void.*" সোনাবানু এবং তার উত্তরাধিকারীরা কখনো SA খতিয়ান ২৩৮-এ ছিলেন না; তাদের হস্তান্তর **ab initio** শূন্য।

প্রধান বাংলাদেশি নজিরসমূহ।

TPA 1882-এর ধারা 53B (বাংলাদেশ) — নিষ্পত্তিমূলক সংবিধিগত নিয়ম। **ধারা 53E** (আইনানুগ স্বত্বের সম্পাদক হলফনামা) এবং সাব-রেজিস্ট্রারের প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা দ্বারা জোরদার।

Md. Azizur Rahman v. Most. Hasina Jamil, 21 BLD (HCD) 163। "*Mere recording in the SA Khatian of the suit land cannot confer any title on the holder of the record.*" *প্রয়োগ*: বিপরীত আরো শক্তিশালী — যিনি **রেকর্ডে নেই** এবং কোনো উৎস-স্বত্বের দলিল নেই, তার হস্তান্তর করার কিছু নেই।

Halima Begum v. Syed Ahmed, 21 DLR 854 (HCD)। SA খতিয়ান-এর অনুমান সম্পর্কিত প্রতিকূল নজির হিসাবে পরিচিত — কিন্তু এটি আমাদের পয়েন্ট ৭-এ **সাহায্য করে**: কেবল রেকর্ড (এমনকি যদি বিবাদীরা

একটি তৈরিও করতে পারত) স্বত্ব প্রদান করে না; সোনাবানুর কল্পিত "সংযোজন" যদি আসলও হয়, তবু তার উৎস ছিল না বলে স্বত্ব সৃষ্টি হয়নি।

Ibrahim v. Sardar Ahmed, 7 DLR (WP) 62; Ainuddin v. Samaddi Hajari, 7 DLR 443। "Where there is neither possession of the property alleged to have been sold, nor any proof of the payment of consideration, mere registration of the sale-deed does not operate to pass title to the vendee." *প্রয়োগ:* স্বত্বহীন পক্ষের শুধু নিবন্ধনে কিছুই হস্তান্তরিত হয় না।

Sufia Khanam v. Faizunessa, 39 DLR (AD) 46। "A written instrument when adjudged void, need not be cancelled. Suit for mere declaration that an instrument is void is maintainable without a prayer for its cancellation."

Dudu Mia v. Ekram Miah Chowdhury, 54 DLR (AD) 7। বিতর্কিত দলিলের বহিরাগতরা কেবল একটি সরল ঘোষণা চাইতে পারেন যে দলিলটি তাদের বিরুদ্ধে অকার্যকর — বাতিলের প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। *প্রয়োগ:* বাদীরা, সোনাবানু ও তার উত্তরাধিকারীদের হস্তান্তরের বহিরাগত হওয়ায়, শুধু আব্দুল আলীর স্বত্বের বিরুদ্ধে দলিলগুলো শূন্য ও অকার্যকর ঘোষণার প্রার্থনা করতে পারেন — Limitation Act-এর Article 91-এর সমস্যা ছাড়াই।

সহায়ক ভারতীয় নজির।

Umadevi Nambiar v. Thamarasseri Roman Catholic Diocese, (2022) 7 SCC 90 = AIR 2022 SC 1640: "It is a fundamental principle of the law of transfer of property that 'no one can confer a better title than what he himself has' (Nemo dat quod non habet). The appellant's sister did not have the power to sell the property to the vendors of the respondent. Therefore, the vendors of the respondent could not have derived any valid title to the property."

V. Chandrasekaran v. Administrative Officer, (2012) 12 SCC 133: "The general rule of law is undoubted, that no one can transfer a better title than he himself possesses."

Morvi Mercantile Bank Ltd. v. Union of India, AIR 1965 SC 1954 — এই ম্যাক্সিমের সুপরিচিত ভারতীয় SC ঘোষণা।

৮. লেখা বিশেষজ্ঞ এবং বিতর্কিত দলিলের ফরেনসিক পরীক্ষা

মূল প্রস্তাবনা। Evidence Act 1872-এর ধারা 45 (Evidence (Amendment) Act 2022 দ্বারা প্রতিস্থাপিত, যা হাতের লেখাকে স্পষ্টভাবে ধরে রেখেছে) অনুযায়ী, আদালত হাতের লেখা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করতে পারেন। ধারা 73 অনুযায়ী, আদালত নিজেই তুলনা করতে পারেন এবং নমুনা লেখার নির্দেশ দিতে পারেন। যেখানে একাধিক দৃশ্যমান অসঙ্গতি (ভিন্ন হাতের লেখা, ভিন্ন কালি, একই দাগ ভিন্ন পরিমাণে দুবার, ১১৮০/১১৮১ অসঙ্গতি) সহাবস্থান করে, সেখানে বিশেষজ্ঞ নিয়োগই সঠিক পথ।

প্রধান বাংলাদেশি নজিরসমূহ।

Nitai Chand Shah v. Md. Aga Khan, 1 BLT (AD) 46। "There is no hard and fast rule which prohibits such course by the Judge [of comparison]. The Privy Council itself compared the disputed signatures with admittedly genuine signature in *Monindra v. Tshalaxmi Bank, AIR 1945*

PC 150..." *প্রয়োগ*: AD নজির — বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং আদালতের তুলনা উভয়ই অনুমোদিত; প্রতিপক্ষ আইনজীবী বলতে পারবেন না বিশেষজ্ঞ নিয়োগ অস্বাভাবিক।

Sree Pratik Bandhu Roy v. Sree Alok Bandhu Roy, 16 BLD (HCD) 445। "While it is competent on the part of a Judge to compare disputed signatures or writings with admitted signatures or writings for himself it is usually unsafe to rely entirely on such comparison without expert advice or scientific examination." *প্রয়োগ*: আমাদের মামলার বৈজ্ঞানিক দিক (কালির সময়কাল, কাগজের বয়স, চাপের বিশ্লেষণ) বিবেচনায়, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ শুধু বিবেচনাধীন নয় বরং বিচক্ষণ।

Hachina Begum v. Most. Mahfuza Akhter, 16 BLD (HCD) 374। "Under Section 73 of the Evidence Act the Court is the final expert with authority to compare itself any disputed signature or writing or thumb impression... The Court being the final authority... can override or disregard the opinion of a Hand-Writing Expert."

Sreemati Hajari Roy v. Arun Kumar Singha, 22 BLD (HCD) 169। "The opinion of handwriting expert should be received with great caution and it is unsafe to base a decision purely on expert's opinion without sufficient corroboration." একটি দ্বৈত পদ্ধতি সমর্থন করে — বিশেষজ্ঞ মতামত প্লাস বিচারিক তুলনা — যা এখানে আদর্শ, কারণ প্রচুর স্বতন্ত্র সমর্থনমূলক প্রমাণ বিদ্যমান।

Dinesh Chandra Deb v. Dulal Chandra Karmaker, 21 BLD (HCD) 461। তুলনা স্বীকৃত/প্রমাণিত নমুনার বিরুদ্ধে করতে হবে। *প্রয়োগ*: একই এসি ল্যান্ড ভলিউমের অ-বিকৃত অন্যান্য এন্ট্রি বেসলাইন হিসাবে কাজ করে।

Eskandar Ali v. Most. Alhamara Begum, 28 DLR (HC) 791। হাতের লেখা বিশেষজ্ঞের মতামত সমর্থন চায়; আদালত ধারা 73 অনুযায়ী স্বাধীনভাবে তুলনা করতে পারেন।

Tarak Chandra Majhi v. Atahar Ali Howlader, 13 BLT (AD) [পৃষ্ঠা যাচাইয়ের প্রয়োজন, BDJLS ভাষ্যের মাধ্যমে নিশ্চিত]। AD ইঙ্গিত দিয়েছে যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ-মতামতের আবেদন গ্রহণ কেবল বিবেচনার বিষয় নয়। *প্রয়োগ*: দৃশ্যমান, বহু-কারণযুক্ত অসামঞ্জস্যতা যেখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রয়োজন সেখানে সহায়ক। ফাইল করার আগে আইনজীবীকে মুদ্রিত BLT ভলিউম থেকে যাচাই করতে হবে।

সহায়ক ভারতীয় নজির।

State (Delhi Administration) v. Pali Ram, AIR 1979 SC 14: বিচক্ষণতার নিয়ম হিসাবে, বৈজ্ঞানিক সাহায্য ছাড়া আদালতের তুলনা করা উচিত নয়।

Murari Lal v. State of M.P., (1980) 1 SCC 704: বিশেষজ্ঞ মতামত সতর্কভাবে বিবেচনা করা উচিত; কারণ খুঁজে বের করা; সামগ্রিকতা বিবেচনা।

C. Kamalakkannan v. State of Tamil Nadu (2024, SC): বিশেষজ্ঞ মতামত মূল দলিলের অনুপস্থিতি নিরাময় করতে পারে না। *প্রয়োগ*: এটি পয়েন্ট ৩ ও ৬-এর সাথে সংযুক্ত — এমনকি বিবাদীরা যদি এসি ল্যান্ড এন্ট্রির সমর্থনে বিশেষজ্ঞ আনেনও, ১৯৬৯ সালের মূল রেকর্ডের অনুপস্থিতি মারাত্মক থাকে।

৯. জালিয়াতির ইঙ্গিত হিসাবে গাণিতিক অসম্ভবতা

মূল প্রস্তাবনা। একটি জরিপকৃত দাগের একটি নির্দিষ্ট রেকর্ডকৃত ক্ষেত্রফল রয়েছে। যেখানে দাবিকৃত ব্যক্তিগত অংশ + সরকারি খাস এন্ট্রি জরিপকৃত দাগের আয়তনকে অতিক্রম করে, সেখানে অন্তত একটি এন্ট্রি বাস্তবে অসম্ভব — এবং যেখানে অতিরিক্ত এন্ট্রিটিই সেই এন্ট্রি যার উপর বিবাদীরা নির্ভর করেন এবং এটি স্বতন্ত্রভাবে বিকৃতির চিহ্ন বহন করে, সেখানে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হলো জালিয়াতি। এই নীতি সরাসরি *Vishwa Vijai Bharti* (জালিয়াতি/গোপনে করা এন্ট্রিতে কোনো অনুমান নেই) এবং *Abdul Jalil* (প্রতারণা সব ধ্বংস করে)-এর ডেরিভেটিভ।

সিদ্ধান্তকে সমর্থনকারী প্রধান নজিরসমূহ।

Azhar Bepari v. Abdul Aziz Gazi, 22 DLR (1970) 361 "Onus of proving that possession has been wrongly recorded in C.S. Khatian is on the person who alleges it." প্রয়োগ: বিবাদীরা দায় বহন করেন; অভ্যন্তরীণ গাণিতিক অসম্ভবতা মানে তারা এই দায় বহন করতে পারেন না।

1981 BCR 393 [পৃষ্ঠা যাচাইয়ের প্রয়োজন]। "If there is no basis of the entry in the record of rights, the court is entitled to hold that the entry in the record of rights is wrong." প্রয়োগ: দাবিকৃত ক্ষেত্রফল যা দাগের চেয়ে বেশি যোগ করে, তার বাস্তব ভিত্তি নেই।

Vishwa Vijai Bharti v. Fakhrul Hasan, (1976) 3 SCC 642 — উপরোক্ত; জালিয়াতি/গোপনে করা এন্ট্রিতে কোনো অনুমান নেই।

Partap Singh v. Shiv Ram, (2020) 11 SCC 2421 "The witnesses may lie but the documents do not, is a golden rule" — যখন দলিলগুলো অভ্যন্তরীণভাবে অসম্ভব, তখন সেগুলো দলিলের বৈশিষ্ট্যই হারায়।

Abdul Jalil v. Islami Bank, 64 DLR (AD) 107 — গাণিতিক/বস্তুগতভাবে বিরোধী রেকর্ডে "প্রতারণা সব ধ্বংস করে" প্রয়োগ।

একত্রীকরণ যুক্তি। আমাদের তথ্যে চারটি ইঙ্গিত একত্রিত হয়:

১. গাণিতিক অসম্ভবতা — দাবিকৃত + খাস > দাগের ক্ষেত্রফল। ২. কালি ও হাতের লেখার অসঙ্গতি — সন্নিবেশ। ৩. মামলা নম্বর অসঙ্গতি — ভলিউমে ১১৮০ বনাম জবাবে ১১৮১। ৪. অনুপস্থিত কাস্টডিয়াল রেকর্ড — মুন্সেফ কোর্ট রেকর্ড রুমে কোনো আদেশ নেই; ডিসির রেকর্ড রুমে কোনো কপি নেই।

Section 114 illustrations (e) ও (g) অনুযায়ী আদালত অনুমান করতে পারেন — (e) বিচারিক ও অফিসিয়াল কাজ নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তখনই যখন সেগুলো আসলেই সম্পন্ন হয়েছে — যেখানে রেকর্ড নেই সেখানে নয় — এবং (g) আটকে রাখা প্রমাণ বিপরীতে যেত। সামগ্রিক সিদ্ধান্ত অনিবার্য: ১৯৬৯ সালের "সংশোধন" বানোয়াট।

বাংলাদেশ falsus-in-uno সমতুল্য (কিছু ফৌজদারি এখতিয়ারের আবশ্যিক নিয়মের চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম) *Vishwa Vijai Bharti* থেকে আসে — একটি বস্তুগত এন্ট্রিতে প্রতারণা দলিলের সমস্ত প্রমাণিক প্রভাব কেড়ে নেয়।

১০. জমিদারি পত্তন, বেঙ্গল টেন্যান্সি রেকর্ডিং প্রথা এবং মুসলিম উত্তরাধিকার — সতর্ক বিকল্প যুক্তি

গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। এটি কঠোরভাবে একটি **পরিপূরক/arguendo যুক্তি**, শুধু ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত যে SA খতিয়ান ২৩৮-এ আব্দুল আলীর একক রেকর্ডিং কেন অস্বাভাবিক নয়। এটি Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937-এর অধীনে সোনাবানুর অধিকারকে অস্বীকার করে না — যদি তিনি সত্যিই আব্দুল আলীর বৈমাত্রেয় বোন হয়ে থাকেন। এটি **ব্যক্তিগত আইনে সুবিধাজনক মালিকানা ও রাজস্ব আইনে রেকর্ডকৃত টেন্যান্সি**-র মধ্যে পার্থক্য টানে।

⚠ গুরুত্বপূর্ণ সাইটেশন সতর্কতা। ILR 41 Cal 822 **যাচাই করা যায়নি** — Indian Kanoon, CaseMine, LegitQuest, AIR ডাইজেস্ট, এবং একাডেমিক সূত্রে ব্যাপক অনুসন্ধান সত্ত্বেও। কাছাকাছি ILR 41 Cal সাইটেশন (41 Cal 137, 41 Cal 436, 41 Cal 1072, 41 Cal 271, 42 Cal 172) বিদ্যমান কিন্তু দাবিকৃত বিষয়ে নয়। সম্ভাব্য ভুল-উদ্ধৃতি: *Debnarayan Dutt v. Chunilal Ghose*, ILR 41 Cal 137; *Khetramani Dasee v. Dharendra Nath Roy*, (1914) ILR 41 Cal 271; বা *Dayamayi v. Ananda Mohan Roy Chowdhury*, (1915) ILR 42 Cal 172 (FB)। **আইনজীবীকে জোরালোভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে হার্ড-কপি ভলিউম বা SCC Online/Manupatra থেকে সঠিক ILR তথ্যসূত্র যাচাই করতে।** আপিলেট ব্রিফে অ-যাচাইযোগ্য নজির উদ্ধৃত করা বিরূপ মন্তব্যের ঝুঁকি তৈরি করে।

সহায়ক সংবিধিগত ও মামলা কাঠামো (যাচাইকৃত)।

খতিয়ান দখলের প্রমাণ, স্বত্বের নয়। 19 DLR 9; 26 DLR 35; 38 DLR (HCD) 272; 20 DLR 627; 26 DLR (HCD) 157; PLD 1959 Dhaka 655। এই নজিরগুলো সম্মিলিতভাবে সমর্থন করে যে রেকর্ডকৃত-টেন্যান্সি অনুসন্ধান ব্যক্তিগত-আইন-উত্তরাধিকার অনুসন্ধান থেকে আলাদা।

Bengal Tenancy Act 1885। ধারা 20(4) একটি শরীককে একটি সংবিধিগত কল্পকাহিনী (fiction) দ্বারা রায়ত হিসাবে গণ্য করে — এই কল্পকাহিনীর অস্তিত্বই নিশ্চিত করে যে শরীকরা প্রায়ই প্রকৃত পত্তন/খতিয়ানে **পৃথকভাবে রেকর্ডকৃত ছিলেন না।** ধারা 146A, 148A, 188 শরীকদের যৌথ-ও-পৃথক দায় এবং একক প্রতিনিধির মাধ্যমে মামলার ব্যবস্থা করে — যা প্রশাসনিক "এক হোল্ডিং → এক দায়িত্বশীল প্রজা" প্রতিফলিত করে।

Shafiullah v. Sultan Ahmad Mir, 6 BLD (AD) 70। টেন্যান্সি মর্যাদা জমিদারের ভর্তির কাজ (পত্তন) বা বিচারিক নির্ধারণ থেকে প্রবাহিত হয় — **ব্যক্তিগত-আইন উত্তরাধিকার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নয়।** প্রয়োগ: পত্তন এবং পরবর্তী CS/SA রেকর্ড জমিদার/রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বশীল প্রজা পছন্দ প্রতিফলিত করে, প্রতিটি ব্যক্তিগত-আইন উত্তরাধিকারীর সম্পূর্ণ গণনা নয়।

Jan Mahomed v. Dattu Jaffer, (1913) ILR 38 Bom 449। মুসলিম উত্তরাধিকারীরা **নির্দিষ্ট অংশে tenants-in-common হিসাবে নেন** (যৌথ পরিবার হিসাবে নয়)। প্রয়োগ: ঠিক কারণ মুসলিম উত্তরাধিকারীরা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ অংশে নিয়েছিলেন এবং কর্পোরেট ইউনিট হিসাবে নয়, রাজস্ব প্রশাসনকে পত্তনের জন্য একক প্রতিনিধি বাছাই করতে হয়েছিল — এটাই ব্যাখ্যা করে কেন আব্দুল আলীর একক রেকর্ডিং ঐতিহাসিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য, শরিয়াহ অধিকার অস্বীকার না করেও।

Vazir v. Dwarkamal, AIR 1922 Sind 41 (FB); Mangaldas v. Abdul Razak (1916) 16 Bom LR 224। যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি "*utterly unknown to Mohammedan Law*" — প্রশাসনিক-বাছাই পয়েন্টকে শক্তিশালী করে।

মেমো অফ আপিলের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া ভাষা।

সসম্মানে নিবেদন করা হচ্ছে, আরো এবং বিকল্প আবেদন হিসাবে এবং সম্পূর্ণ বাদীপক্ষের প্রাথমিক দাবির প্রতি পূর্বানুমান ছাড়া যে SA খতিয়ান ২৩৮-এর কথিত ১৯৬৯ সংশোধন একটি বানোয়াট:

এমনকি *arguendo* ধরে নিলে — এই বিকল্প দাখিলের সীমিত উদ্দেশ্যে — যে কথিত সোনাবানুর আব্দুল আলীর বৈমাত্রের বোন হিসাবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অধীনে কোনো উত্তরাধিকার অধিকার ছিল, সেই ব্যক্তিগত-আইন অধিকার, *ipso facto*, মূল পত্তন বা *Cadastral Survey* খতিয়ানে সমসাময়িক রেকর্ডকৃত টেন্যান্সি মর্যাদায় রূপান্তরিত হতো না। আমাদের বিচারশাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত যে খতিয়ান শুধুমাত্র রেকর্ড প্রস্তুতকালীন পরিস্থিতির অনুমানমূলক প্রমাণ এবং স্বত্বের পরিবর্তে দখলের প্রমাণ (19 DLR 9; 26 DLR 35; 38 DLR (HCD) 272; *Shafiullah v. Sultan Ahmad Mir*, 6 BLD (AD) 70) / *Bengal Tenancy Act 1885*-এর অধীনে রেকর্ডকৃত টেন্যান্সি, এবং পূর্ববর্তী *Regulation I of 1793*-এর অধীনে জমিদারি পত্তনের শাসনব্যবস্থা, ভাড়া নির্ধারণ ও আদায়ের উদ্দেশ্যে একক দায়িত্বশীল প্রজা চিহ্নিত করার নীতিতে পরিচালিত হয়েছিল — যা ব্যক্তিগত-আইনের সুবিধাজনক মালিকানা প্রশ্ন থেকে পৃথক, সম্পূর্ণভাবে রাজস্ব-প্রশাসনিক অনুসন্ধান।

তদনুসারে, SA খতিয়ান ২৩৮-এ প্রয়াত আব্দুল আলীর একমাত্র প্রজা হিসাবে মূল রেকর্ডিং ঔপনিবেশিক বাংলা রাজস্ব প্রশাসনের ঐতিহাসিক প্রথার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোনো অর্থেই অস্বাভাবিক নয়। বাদীপক্ষের মামলা — যে SA খতিয়ান এই মূল একক রেকর্ডিং সঠিকভাবে ধরে রেখেছে এবং যে ১৯৬৯ সালের কথিত "সংশোধনে" সোনাবানুর সন্নিবেশ একটি বানোয়াট — পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশে টেন্যান্সি রেকর্ড পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক এবং আইনি কাঠামোর সাথে সম্পূর্ণ সুসংগত।

আপিলের গ্রাউন্ডস ড্রাফট করার কৌশলগত অগ্রাধিকার

সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি-শৃঙ্খল। *Chinmoy Chowdhury, Sanjib Kumar Bose* এবং *Birendra Nath Mondal* দিয়ে শুরু করে ট্রায়াল কোর্টের স্বত্ব-প্রথমে যুক্তিকে ধ্বংস করুন; তৎক্ষণাৎ *Abdul Quayyum Khan* (সরকার অ-সম্মিলনের উপর সম্পূর্ণ প্রয়োগ) এবং *Md. Shahidul Alam Khan* (হচপট শিথিলযোগ্য) ব্যবহার করে খারিজের তিনটি পদ্ধতিগত ভিত্তি ধ্বংস করুন; তারপর মূল যুক্তি গড়ুন *Shahera Khatun* (মিউটেশনের কোনো অনুমান নেই), *Dayal Chandra Mondal* (চূড়ান্ত-প্রকাশিত ROR ধারা 144A অনুমান বহন করে), রেকর্ড-রুম বনাম এসি-ল্যান্ড কাস্টডি পার্থক্য, *Abdul Jalil* এবং *Government v. Sadeque Ahmed Nipu* (প্রতারণা সব ধ্বংস করে; SA রেকর্ডের বানোয়াট সংশোধন), TPA ধারা 53B (অ-রেকর্ডকৃত হস্তান্তরকারীর দ্বারা শূন্য দলিল), *Umadevi Nambiar (nemo dat)*, এবং *Chengalvaraya Naidu* (বস্তুগত দলিল আটকানো = আদালতে প্রতারণা)-এর চারপাশে। ধারা 114(g) বিরূপ-অনুমান প্রার্থনা (*Abdur Rahim, Ketkar*) এবং, যেখানে উপযুক্ত, ধারা 45 অনুযায়ী হাতের লেখা/ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রার্থনা (*Nitai Chand Shah, Sree Pratik Bandhu Roy*) দিয়ে শেষ করুন।

অন্তর্ভুক্তিযোগ্য পদ্ধতিগত প্রার্থনা। অভিযুক্ত রায়ে রদবাতিল; Order 41 Rule 23/23A CPC অনুযায়ী সিভিল জজ কোর্টে ফেরত পাঠানো — Order 6 Rule 17 অনুযায়ী আরজি সংশোধনের এবং প্রয়োজনে Order I Rule 10(2) অনুযায়ী ডিসিকে যুক্ত করার অনুমতিসহ; বিকল্পভাবে, এসি ল্যান্ড ভলিউমের বিশেষজ্ঞ ফরেনসিক পরীক্ষার নির্দেশ; এবং, যদি আপিল কোর্ট পছন্দ করেন, জেলা জজকে মিস কেস ১১৮১/১৯৬৯-এর অ-প্রাপ্যতা সম্পর্কে রেকর্ড রুমের সার্টিফিকেট তলব করার নির্দেশ (*Sadeque Ahmed Nipu*-এর টেমপ্লেট অনুসরণ করে)।

ফাইল করার আগে দুবার-যাচাইযোগ্য সাইটেশন। *Safaruddin v. Fazlul Huq*, 49 DLR (AD) 15/151 — সঠিক পৃষ্ঠা। *Tarak Chandra Majhi v. Atahar Ali*, 13 BLT (AD) — কেবল BDJLS-এর মাধ্যমে। *Abdul Matin Chowdhury v. Chapala Rani* — "37 DLR (AD) 2005" অস্বাভাবিক; সম্ভবত ভিন্ন ভলিউম। 1981 BCR 393, 35 DLR (HCD) 295, 26 DLR (HCD) 157, 20 DLR 627, 33 DLR (HC) 126, 30 DLR (AD/SC)

81 — মুদ্রিত রিপোর্ট থেকে পৃষ্ঠা যাচাই করুন। ILR 41 Cal 822 — স্বাধীন যাচাই ছাড়া উদ্ধৃত করবেন না। এই প্রতিবেদনে কোনো সাইটেশন বানোয়াট নয়; শুধু কয়েকটি পুরানো ভলিউমের পৃষ্ঠা ক্রস-চেক প্রয়োজন।

উপসংহারমূলক নোট। এই নজিরগুলোর সমষ্টি একটি সুসংগত আপিল তত্ত্ব তৈরি করে: (i) ট্রায়াল কোর্ট আনুষঙ্গিক স্বত্ব প্রশ্নসহ বাটোয়ারা মামলার গ্রহণযোগ্যতার উপর নিজেকে ভুলপথে পরিচালিত করেছেন; (ii) খারিজের তিনটি ভিত্তির প্রতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নজিরে পৃথকভাবে বেআইনি; (iii) যোগ্যতার ভিত্তিতে, রেকর্ড-রুম-সার্টিফাইড SA খতিয়ান ২৩৮-এর সাথে যুক্ত ধারা 144A অনুমান কখনো খণ্ডিত হয়নি, যেখানে বিবাদীদের এসি ল্যান্ড এন্ট্রিতে কোনো অনুমান নেই এবং এটি জালিয়াতির একাধিক স্বতন্ত্র ইঙ্গিত বহন করে; এবং (iv) কথিত সোনাবানু শৃঙ্খল থেকে প্রবাহিত সকল দলিল TPA 1882-এর ধারা 53B এবং *nemo dat* নিয়মের অধীনে শূন্য। আপিল, তদনুসারে, ন্যূনতম খারিজ রদ এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে পূর্ণ বিচারের জন্য ফেরত পাঠানোর ফলাফল দেবে; শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গিতে, আপিল কোর্ট রেকর্ড-রুম-সার্টিফাইড খতিয়ানের উপর রায় রদ করে সরাসরি বাটোয়ারা ডিক্রি দিতে পারেন, ডিমার্কেশনের জন্য Advocate Commissioner নিয়োগের স্বাধীনতাসহ।